T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

# ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

## 2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

**Eylül 2026**

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

# İÇİNDEKİLER

**1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ ..... 1**

**2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU ..... 15**

**3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ..... 15**

**4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ..... 15**

**5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..... 16**

**6. DENETİM GÖRÜŞÜ ..... 18**

**7. DENETİM BULGULARI ..... 18**

**8. EKLER ..... 44**

# TABLOLAR LİSTESİ

**Tablo 1: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Dağılımı ..... 8**

**Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması ..... 12**

**Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması ..... 13**

**Tablo 4: 2025 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu ..... 13**

**Tablo 5: ...Belediyesinin Ödemesi Gereken Paylar (TL) ..... 20**

**Tablo 6: ... Belediyesinin Ödemesi Gereken Paylar (TL) ..... 20**

**Tablo 7: ... Belediyesinin Ödemesi Gereken Paylar (TL) ..... 20**

**Tablo 8: Sanayi ve Ticaret Odalarının Aktarmadığı Katkı Payı ..... 40**

# KISALTMALAR

| | | |
|---|---|---|
| **DPT** | : | Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı |
| **KAYS** | : | Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi |
| **KHK** | : | Kanun Hükmünde Kararname |
| **KDV** | : | Katma Değer Vergisi |
| **ORAN** | : | Orta Anadolu Kalkınma Ajansı |
| **TBMM** | : | Türkiye Büyük Millet Meclisi |
| **TL** | : | Türk Lirası |
| **YDO** | : | Yatırım Destek Ofisi |
| **YPK** | : | Yüksek Planlama Kurulu |

# BULGU LİSTESİ

## A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Bazı Belediyelerin Gelirlerini Eksik Bildirmek Suretiyle Ajansa Daha Düşük Pay Göndermesi

## B. Diğer Bulgular

1. Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Verilen Depozito ve Teminat Niteliğindeki Değerlerin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

2. Ajans Mevzuatında Düzenleme Yapılmasına İhtiyaç Bulunması

3. Siber Vatan Programı Kapsamında Sürekli Hale Getirilen Hizmet Alımlarının Rekabete Açık Hale Getirilmemesi

4. Bakanlık Tarafından 26 Kalkınma Ajansı Adına İmzalanan İki Adet Protokolle İlgili Tespit Edilen Hususlar

5. Proje Sözleşmelerinde ve Yararlanıcının Sunduğu Hedeflerde Çelişkili Hususlara Yer Verilmesi

6. Sanayi ve Ticaret Odalarının Aktarmadığı Katkı Payı ile İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılmaması

7. Ajans Hizmet Binası Kira Bedelinin Ödenmesinde KDV Tevkifatı Yapılmaması ve Ortak Gider Ödemelerinde Mükerrer KDV Hesaplanması

# 1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

## 1.1. Mevzuat ve Görevler

Kalkınma ajansları, 08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" (Söz konusu Kanun'un adı 02.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 75'inci maddesi ile "Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun" şeklinde değiştirilmiştir) ile ülkemizde yerel potansiyel ve kaynakları harekete geçirmek, bölgesel ve bölge içi eşitsizlikleri gidermek, rekabet gücü, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılarak katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması amacıyla geleneksel örgütlenme modellerinden farklı şekilde tasarlanmış yeni bir örgütlenme modelidir. Kalkınma ajansları 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Denetim alanı" başlıklı 4'üncü maddesi hükmüne göre Sayıştay denetimine tabidir.

**Kanunlar**

- Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun

**Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri**

- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

**Bakanlar Kurulu Kararları**

- Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2011/2168)
- Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKKarar Sayısı: 2013/4748)
- Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Karar (BKKarar Sayısı 2017/10800 )

**İlgili Bakanlık Tarafından Yapılan Düzenlemeler**

- Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

- Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet, Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları
- Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Ekleri
- Kalkınma Ajansları Satın Alma Rehberi
- Kalkınma Ajansları Proje Uygulama rehberi

**Kalkınma Ajansı İç Mevzuatı**

- Bilgi Edinme, Dilekçe Hakkı ve Şikâyet Başvurularının Değerlendirilmesine Dair Yönerge
- Bilgi Güvenliği Politikası
- Temsil ve Ağırlama Yönergesi
- Taşıt Yönergesi
- Taşınır Mal Yönergesi
- Satın Alma Talimatı
- Performans Değerlendirme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
- Muhasebe ve Ödemeler Talimatı
- Personel İzin Yönergesi
- İnsan Kaynakları Yönergesi
- İmza Yetkileri ve Vekâlet İşlemleri Hakkında Yönerge
- İç Kontrol ve Risk Yönetimi Hakkında Yönerge
- Görevlendirme ve Harcırah Yönergesi
- Faaliyet Raporları Yönergesi
- Bilgi Güvenliği ve Bilişim Yönergesi
- Bilgi Güvenliği Politikası

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, 25

Temmuz 2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Son olarak Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden oluşan TR72 Düzey Bölgesi'ni kapsayan Ajansın merkezi Kayseri ilindedir ve Ajansın faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır.

TR72 Düzey Bölgesi'nde bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının benimsenmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla bölge planlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlayacak projelere destek olmak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bölgedeki tüm paydaşlar arasında bölgesel kalkınmaya dayanak sağlayacak motivasyonu sağlamak, paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak ORAN'nın temel görevleri arasında yer almaktadır.

Kamu kurumlarının yeniden yapılanma sürecinde 09.07.2018 tarihli ve 30473 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un birkaç maddesi dışında tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 184-207'nci maddelerinde kalkınma ajanslarının yasal dayanağı yeniden düzenlenmiştir. Anılan Kararname'nin 186'ncı maddesinde ajansların, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacağı, ajans merkezinin bulunacağı ilin Cumhurbaşkanı kararında belirtileceği, bu Kararname'ye ekli listede belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan ajansın kaldırılmasına Cumhurbaşkanının yetkili olduğu, ajansların, tüzel kişiliği haiz ve bu bölümde düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 188'inci maddesi ile bu Kararname'de değişiklik yapan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesine göre ajansların görev ve yetkileri şunlardır:

- Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

- Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.

- (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/2 md.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak.

- Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.

- (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/2 md.) Bölge plan ve programlarını dikkate alarak kapsamı ve usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmek üzere bölgelerindeki diğer projeleri izlemek.

- Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

- Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.

- Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

- Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

- Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

- Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

- Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

- Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Kurumun hedefleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan yıllık çalışma programında yer almaktadır.

Kalkınma ajanslarının genel olarak faaliyet alanı; yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerini, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teknik ve mali yönden desteklemektir.

## 1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Kalkınma ajansları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ajans üzerindeki görevi koordinasyon ile sınırlı olup, Bakanlığın ilgili ya da bağlı kuruluşu değildir.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 190'ıncı maddesinde ajansların teşkilat yapısı, kalkınma kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik, birimler ve yatırım destek ofisleri şeklinde düzenlenmiştir.

Kalkınma Kurulu, Ajansın danışma organı olup, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek amacıyla oluşturulur.

Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla elli üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, Ajansın karar organı olup tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, ajans genel sekreteri, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden;

birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil ederler. Üyeler toplantılara bizzat katılmak zorunda olup vekil ile temsil edilemezler.

Genel Sekreterlik, Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve Yatırım Destek Ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreterlik; planlama programlama ve koordinasyon birimi, program yönetim birimi, izleme ve değerlendirme birimi, destek hizmetleri birimi ile yatırım destek ofislerinden oluşmaktadır.

Yatırım Destek Ofisleri, bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşacak şekilde teşkil edilmektedir. Çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile artırılabilmektedir.

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile Ajans Genel Sekreterinden oluşan 13 kişilik bir heyetten meydana gelmektedir. Ajansın; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde toplam 3 (üç) adet Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.

**İnsan Kaynakları Yapısı**

Kalkınma ajanslarında istihdam edilen personele ait düzenlemeler 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 200'üncü maddesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Ajans personeli iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen kişilerden oluşmaktadır.

Personel Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde insan kaynakları politikasının amacı, "Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır." şeklinde belirtilmiştir. Bu kapsamda insan kaynakları rejimi ve politikası, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Sekreter sorumludur. Genel Sekreter, uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin olarak her yıl Aralık ayının sonunda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmakta ve söz konusu raporda, insan kaynakları politikası uygulamasına dair bilgiler, uygulamada yaşanılan sıkıntılar ile sorunların çözümüne ve insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler yer almaktadır.

Personel Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde insan kaynakları planlamasının ajansın hedefleri doğrultusunda, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla yapılacağı ifade edilmektedir.

Personel alımına ve politikasına esas olmak üzere, yönetim kurulu tarafından her yıl, genel sekreterin görüşü alınmak suretiyle, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılmakta ve bu ihtiyacın ajans içinden ve/veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanmaktadır. İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması ve karşılanması konusunda, gerektiğinde Bakanlıkla ve ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidebilmektedir.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 200'üncü maddesi gereğince ajans hizmetleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülmektedir. Uzman personel; özel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren işleri yapmakta iken; destek personeli sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari ve mali işler ile personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

Kararname gereği sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan destek personelinin sayısının, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçmemesi gerekmektedir.

Ajanslarda uzman personel ve destek personeli yanında 2018 yılından itibaren 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen personel de istihdam edilmektedir. 24.12.2017 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 127'nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23'üncü madde'ye göre, Ajanslarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından

04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olan işçilerden KHK'daki şartları sağlayanlar 02.04.2018 tarihinde sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir

2025 yıl sonu itibarıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nda çalışan personelin görev ünvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

**Tablo 1: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Dağılımı**

| Ünvan | Personel sayısı |
|---|---|
| Genel Sekreter | 1 |
| Hukuk Müşaviri | - |
| İç Denetçi | - |
| Koordinatör | - |
| Uzman | 22 |
| Destek Personel | 5 |
| Sürekli İşçi Statüsünde Yard. Hizm. Personeli | 11 |
| **Genel Toplam** | **39** |

**Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**

Her biri ayrı tüzel kişiliği haiz bir kurum olan kalkınma ajanslarının bağlı ya da ilgili olduğu herhangi bir kurum ve kuruluş olmamakla birlikte, ajanslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösteren kurumlardır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'inci maddesine göre ajansların ulusal düzeydeki koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer düzenleyici işlemler aracılığıyla, ajanslar üzerinde usul ve esas belirleme, görüş verme, onaylama ve denetim yetkileri bulunmaktadır.

Yine 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 205'inci maddesine göre ajanslara yapılacak transfer ödeneği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde gösterilir. Bu ödenek harcama programlarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ajanslara kullandırılmaktadır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesine göre genel koordinasyon görevi doğrultusunda Bakanlığın görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirleri alır; plânlama, programlama ve projelendirme konularında ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar, plân ve programların uygulanmasını izler ve değerlendirir.
- Ajansların kurumsal performansları ile yürütülen programların

performanslarının ölçülmesine dair usul ve esasları belirleyerek, bunların değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

- Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler.
- Ajanslar arası işbirliğini sağlar ve ortak proje üretimini destekler.
- Ajansların işlevlerini etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
- Ajansların yıllık çalışma programlarını onaylar.
- Genel sekreteri görevlendirir ve görevden alır.
- Plân ve programlara, yapılacak desteklere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile yatırım destek ofislerinin çalışma esas ve usullerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler.

Kalkınma ajansları, kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda, ilgili Bakanlığın dışında birçok kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve odalarla ilişki içerisindedir.

**İçişleri Bakanlığı**

Kalkınma ajanslarının bağımsız dış denetim raporları, dış denetim çalışması sırasında ortaya çıkarılan ve adli yargıya intikali gerekli olan ve suç teşkil eden haller, Kalkınma Kurulu toplantılarının tarihi, saati, yeri ve gündemi ile bunlarda meydana gelen değişiklikler İçişleri Bakanlığına sunulmakta ayrıca bütçe sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadığı takdirde bu durum İçişleri Bakanlığına da gönderilmektedir.

**Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları**

Kurumlara verilen görevler itibarıyla değerlendirme yapıldığında, ajanslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bölge Kalkınma İdarelerinin görev alanlarının çok benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde eylem planlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir.

**Hazine ve Maliye Bakanlığı**

Kalkınma ajansları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bütçesel anlamda doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak 5449 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi (d) bendinde belirtilen büyükşehir belediyelerinin cari yıl bütçesinden ayrılması gereken pay tutarı aktarılmadığı takdirde yapılacak yazışmalar neticesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Ajans hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtildiği üzere mali yönetim yeterlik komisyonu üyeleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığının bir temsilcisi yer almaktadır

**Destek ve Teşvik Veren Diğer Kurum ve Kuruluşlar**

Ülkemizde kalkınma ajansları haricinde, birçok kamu kurum ve kuruluşuna da, bölgesel gelişme sağlanması ve gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleri doğrultusunda çeşitli fonksiyonlar yüklenmiş ve bu kapsamda birçok hizmet sunma görevi verilmiştir. Bu çerçevede; çeşitli destek mekanizmaları ve teşvik araçları ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Kalkınma Bankası ve bunlar gibi çok geniş bir yelpazeye ulaşan birçok kamu kurum ve kuruluşu ile çeşitli Bakanlıkların da aktif olarak çeşitli roller üstlendikleri görülmektedir.

Bölgesel gelişme sağlanması ve gelişmişlik farklarının azaltılması nihai hedefinin başarılması bu kapsamda çeşitli roller üstlenen bütün kurum ve kuruluşların ortak ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına bağlıdır. Bu kapsamda, ajansların hem destek sağlama fonksiyonu bağlamında yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarla hem de diğer fonksiyonları kapsamındaki alanlarda çeşitli görevler üstlenen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm sağlaması çok önemli bir husustur.

**Yukarıda Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Dışında Kalan Diğer Kurum ve Kuruluşlar**

Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun; vali, büyükşehir belediye başkanı, ticaret odası başkan, sanayi odası başkanı ve diğer sivil toplum kuruluşları başkanlarından müteşekkil olması sebebiyle bu kurum ve kuruluşlarla da yakın diyalog halindedir. Esasen belediyeler ile ticaret ve sanayi odaları kuruma kendi gelir bütçelerinden kaynak aktarmaktadır.

Kalkınma Kurulu'nda ise yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilciler bulundurmaktadır. Bölge planının hazırlanmasından bölgeye yönelik strateji geliştirme çalışmalarına, mali destek programlarından bölge tanıtımına kadar pek çok alanda Ajans çalışmalarına doğrudan ve dolaylı katılım sağlamaktadır.

## 1.3. Mali Yapı

Kalkınma ajanslarının bütçeye ilişkin düzenlemelerine, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 204, 205 ve 206'ncı maddelerinde yer verilmiştir. Bütçe, ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanmaktadır.

Kararname gereği bütçe yılı takvim yılı olup bütçe dışı harcama yapılamamaktadır. Ajanslarca hazırlanan bütçe, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Transfer ödeneği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde gösterilmekte ve bu ödenek aylık harcama programına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ajanslara kullandırılmaktadır. Bütçe hazırlanırken giderler, gelir ve nakit toplamını aşamaz.

**Ajans Giderleri:**

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 202'nci maddesine göre ajans giderleri şunlardır:

- Plan, program ve proje giderleri,
- Proje ve faaliyet destekleme giderleri,
- Araştırma ve geliştirme giderleri,
- Tanıtım ve eğitim giderleri,
- Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri,
- Yönetim ve personel giderleri,
- Görevlerle ilgili diğer giderler.

**Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması**

| E.Kod | Bütçe Tertibi Adı | Ödenek Tutarı (TL) | Kullanılan Ödenek (TL) | Gerçekleşme (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Personel Giderleri | 90.185.238,00 | 62.443.782,92 | 69,23 |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 16.400.000,00 | 13.182.611,31 | 80,38 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 68.510.322,42 | 25.372.317,48 | 37,03 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 | 1.784.760,35 | 44,61 |
| 07 | Sermaye Transferleri | 186.639.470,60 | 49.227.949,53 | 26,37 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 12 | Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Toplam** | **370.735.031,02** | **152.011.418,59** | **41,00** |

2025 yılında toplam ödenek tutarı 370.735.031,02 TL olup dönem sonu itibarıyla 152.011.418,59 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.

**Ajans Gelirleri:**

Ajansların mali kaynakları ve bütçe gelirleri 5449 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Ajansın gelir kalemleri;

- Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
- Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
- Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen diğer gelirlerdir.

Cumhurbaşkanı, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu Kanun'da belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına kadar indirmeye ya da bu Kanun'da belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulunca 08.08.2011 tarihli ve 2011/2168 sayılı Karar ile belediyelerin bütçe gelirleri üzerinden kalkınma ajanslarına aktaracakları payların oranı %1'den %0,5'e indirilmiştir.

**Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması**

| E.Kod | Gelir Adı | Tahmin (TL) | Tahsilat (TL) | Gerçek (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar | 101.250.000,00 | 227.472.968,00 | 224,66 |
| 02 | İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar | 11.132.411,78 | 15.127.951,19 | 135,89 |
| 03 | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 67.708.155,57 | 80.220.275,97 | 118,48 |
| 04 | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 1.299.262,55 | 1.705.119,24 | 131,24 |
| 05 | Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Faaliyet Gelirleri | 0,00 | 375.241,80 | 0 |
| 07 | Bağış ve Yardımlar | 84.268.971,00 | 141.757.629,51 | 168,22 |
| 08 | Alacaklardan Tahsilatlar | 0,00 | 2.367.808,12 | 0 |
| 09 | Destek Ödemelerinden İadeler | 2.700.000,00 | 13.706.056,39 | 507,63 |
| 10 | Diğer Gelirler | 11.600.000,000 | 3.402.602,10 | 29,33 |
| 90 | Ret ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Toplam** | | **279.958.800,90** | **486.135.652,32** | **173,65** |

2025 yılında 279.958.800,90 TL bütçe geliri tahmin edilmiş, dönem sonu itibarıyla bütçe geliri 486.135.652,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ajansın gelir ve giderleri ile faaliyet sonucu ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Tablo 4: 2025 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu**

| Faaliyet Giderleri (TL) | Faaliyet Gelirleri (TL) | İndirim, İade Toplamı (TL) | Net Gelir (TL) | Dönem Olumlu/ Olumsuz Faaliyet Sonucu (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 160.799.767,93 | 494.357.127,37 | 0,00 | 494.357.127,37 | 333.557.359,44 |

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre ORAN'nın 2025 yılı faaliyet gideri 160.799.767,93TL, net faaliyet geliri 494.357.127,37 TL olup dönem olumlu faaliyet sonucu 333.557.359,44 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Kalkınma ajanslarının mali sistemi temel olarak 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.

5449 sayılı Kanun'un 27'nci maddesine göre ajanslar, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde de 5018 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır.

Ajans, muhasebe işlemlerini 28.09.2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne bu Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hallerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak yürütmektedir. Mali rapor ve tablolarını ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne göre hazırlamaktadır.

Bu kapsamda, Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmış olup, denetimler bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

## 2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

## 3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

## 4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

## 5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen ve faaliyetlerin düzenli, etik kurallarına uygun, verimli, tutumlu ve etkin biçimde yürütülmesi; hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi; yürürlükteki mevzuata uyulması; kamu kaynaklarının kayıplara karşı korunması; kurumun amaçlarını gerçekleştirmek suretiyle, kurumun misyonunu yerine getirmesi için makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bütünleyici bir süreçtir.

5018 sayılı Kanun ve bu Kanun'a dayanarak hazırlanan düzenlemelere tabi olmayan ajanslar açısından iç kontrol sistemi, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinde; “Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.” şeklinde düzenlenmiş, ve iç kontrol sisteminin iç ve dış denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve şikayetler çerçevesinde yılda en az bir defa Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip Bakanlığa rapor hâlinde sunulacağı hüküm altına alınmıştır.

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği'nde ise ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimi ve diğer denetim türlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ancak iç kontrol sisteminin kuruluşu, işleyişi, yapısı gibi konularda düzenleme yapılmamıştır.Diğer taraftan 14.07.2021 tarih ve 80 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesiyle 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle kalkınma ajanslarında iç denetim birimi kaldırılarak Sayıştay ve mali yönetim yeterliği denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak görev ve yetkileri ajans kalkınma kurullarına verilmiştir.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 5018 sayılı Kanun’a tabi olmadığı için bu Kanun ve ikincil mevzuatla getirilen, iç kontrol sistemi, ön mali kontrol, iç denetim, risk

değerlendirme, performans ölçüm sistemi gibi hususlara uyma sorumluluğu bulunmamaktadır. Anılan mevzuatla doğrudan ilişkilendirilmeksizin Kurumun iç kontrol sistemi bağlamındaki uygulamalarına ve bu bağlam ile ilişkili hususlara aşağıda yer verilmiştir.

**Kontrol Ortamı Standartları**

Ajans organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Kalkınma ajansında “hassas görev” niteliğinde bir görev olmadığı için buna özel düzenlemeler yer almamaktadır.

**Risk Değerlendirme Standartları**

Kalkınma Ajansları, 5018 sayılı Kanunu’na tabi olmadıklarından Stratejik Plan ile Performans Programı hazırlama yükümlülükleri yoktur. Ancak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, tarafından 2010 yılından itibaren stratejik plan hazırlamakta olup en son 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde stratejik plan hazırlanıp Ajansın internet sitesinde yayımlanmıştır. Ajanslar, yıllık performans programı yerine, performans programına benzer içerikler bulunan yıllık çalışma programları hazırlamaktadır. Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmıştır. Ayrıca Ajans faaliyet raporlarında, gelecek yıllarda yapmayı planladıkları değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilmektedir.

**Kontrol Faaliyetleri Standartları**

Ajans tarafından, yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. Yetki devirleri, mevzuata uygun yapılmıştır. Ajansta yapılan görevlendirmeler farklı kişiler arasında dağıtılarak “görevler ayrılığı” ilkesine uyulmuştur. Belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ajansta mali kontroller Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. Ajansın iç kontrol ve risk yönetimi hakkında yönergesi bulunmaktadır.

**Bilgi ve İletişim Standartları**

Faaliyet Raporları, 5018 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesindeki hükümlere dayanılarak hazırlanmaktadır. Kalkınma Ajansları ise Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde ifade edilen, birim faaliyet raporu ile ajans faaliyet raporlarını hazırlamakta olup Bakanlık tarafından da ajansların bir malî yıldaki faaliyet ve malî sonuçlarını gösterecek şekilde. genel faaliyet raporu hazırlanıp kamuoyuna açıklanmaktadır. Ajans her yıl düzenli olarak Faaliyet Raporunu hazırlayıp mart ayı içinde yayımlamaktadır. Ajansta İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır.

**İzleme Standartları**

Kalkınma Ajansları, 5018 sayılı Kanun'a tabi değildir. İç kontrol sistemi ile ilgili olarak Ajansta İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu bulunmamaktadır. Kalkınma Ajanslarının teşkilat, görev, yetki, sorumluluk ve personel yapısını düzenleyen 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde iç denetçi ve iç denetim birimi ile ilgili hüküm/düzenleme yer almamaktadır. İdarede iç denetçi ve iç denetim birimi bulunmamaktadır. İç denetim birimi bulunmadığından iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışması da mevcut değildir.

## 6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

## 7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

## A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

**BULGU 1: Bazı Belediyelerin Gelirlerini Eksik Bildirmek Suretiyle Ajansa Daha Düşük Pay Göndermesi**

Ajansın 2025 yılı denetiminde, bazı belediyelerin gelirlerini eksik göstermek suretiyle Ajansa daha düşük pay gönderdikleri görülmüştür.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun'un Ajansın gelirlerini düzenleyen "Gelirler ve yönetilecek fonlar" başlıklı 19'uncu maddesinin (d) bendinde; *"Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay."* düzenlemesi yapılmıştır. (Buradaki yüzde bir oranı belediyeler için binde beş olarak güncellenmiştir.) Maddenin devamında ise *"Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca kesilerek ilgili ajans hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır."* maddenin son fıkrasında ise *"Ajansın bu Kanundan kaynaklanan alacakları için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanır."* denilmektedir.

Söz konusu düzenleme gereğince belediyelerin bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden yani 800 Bütçe Gelirleri Hesabına kayıtlı tutarlardan tahsisi mahiyetteki (bağış ve yardımlar, ortak programa alınan alt yapı hizmetleri, gecekondu fonu, otopark gelirleri gibi) gelir kalemleri hariç tutulmak üzere binde beş oranında, cari yıl bütçesinden payı aktarmaları gerekmektedir. T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.10.2023 tarih ve E-14399437-622.02-7512348 sayılı Genelge'yle de Tahsisi Mahiyetteki Gelir Kalemleri belirlenmiş ve Genelge ekinde yayımlanmıştır.

Belediyelerin kesinhesapları, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulmak suretiyle belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmakta ve kamuoyuna açıklanmaktadır. İlgili yılın bütçe gelir kesin hesap cetveli ise Sayıştay denetimlerinde incelenmekte ve bütçe gelirlerinin üç yıllık seyrine Sayıştay Denetim Raporlarında yer verilmektedir. Ajansa pay gönderen belediyelerin önceki

yıllarda kamuoyuna açıklanan gelirlerinin incelenmesinde bazı belediyelerin Ajansa eksik ödemede bulundukları anlaşılmıştır.

Buna göre; üç belediye aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere gelirlerini eksik göstererek Ajans paylarını daha az ödemişlerdir.

**Tablo 5: ...Belediyesinin Ödemesi Gereken Paylar (TL)**

| Hesap Yılı (A) | Beyan Edilen Gelir (B) | Onaylı Gerçekleşen Gelir (C) | İndirilecek (Tahsisli vb) Gelirler (D) | Ajans Payı Hesaplamaya Esas Net Gelir Matrahı (E)=(C-D) | Onaylı Gelirine Göre Hesaplanan Pay (F)=(E*0,005) | Belediyenin Ödediği Tutar (G) | Kalan Borç (H)=(F-G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 230.055.243,13 | 953.646.026,25 | 28.609.380,79 | 925.036.645,46 | 4.625.183,23 | 1.145.278,86 | 3.479.904,37 |
| 2021 | 231.672.058,08 | 974.128.192,23 | 29.223.845,77 | 944.904.346,46 | 4.724.521,73 | 1.259.806,74 | 3.464.714,99 |
| 2022 | 241.552.214,00 | 1.233.159.437,61 | 36.994.783,13 | 1.196.164.654,48 | 5.980.823,27 | 1.207.761,07 | 4.773.062,20 |
| 2023 | 253.149.326,00 | 1.768.004.804,06 | 52.152.789,28 | 1.715.852.014,78 | 8.579.260,07 | 1.265.746,63 | 7.313.513,44 |
| 2024 | 380.673.024,00 | 3.060.942.467,12 | 93.413.694,20 | 2.967.528.772,45 | 14.837.643,85 | 1.903.365,12 | 12.934.278,73 |
| | | | | **Toplam** | **38.747.432,17** | **6.781.958,42** | **31.965.473,75** |

**Tablo 6: ... Belediyesinin Ödemesi Gereken Paylar (TL)**

| Hesap Yılı (A) | Beyan Edilen Gelir (B) | Gelirden İndirilen Tutar (C) | Gelirden İndirilebilecek Tutar (Tahsisli vb. Gelirler) (D) | Ajans Payı Hesaplamaya Esas Net Gelir Matrah (E)=(B-D) | Hesaplanan Ajans Payı (F)=(E*0,005) | Belediyenin Ödediği Tutar (G) | Kalan Borç (H)=(F-G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 339.797.428,38 | 187.518.262,14 | 50.969.614,26 | 288.827.814,12 | 1.444.139,07 | 761.395,83 | 682.743,24 |
| 2021 | 346.404.961,60 | 185.975.105,36 | 51.960.744,24 | 294.444.217,36 | 1.472.221,09 | 802.149,28 | 670.071,81 |
| 2022 | 414.862.423,82 | 235.839.593,83 | 62.229.363,57 | 352.633.060,25 | 1.763.165,30 | 895.114,15 | 868.051,15 |
| 2023 | 551.822.315,30 | 338.683.911,79 | 82.773.347,30 | 469.048.968,01 | 2.345.244,84 | 1.065.692,02 | 1.279.552,82 |
| | | | | **Toplam** | **7.024.770,30** | **3.524.351,28** | **3.500.419,02** |

**Tablo 7: ... Belediyesinin Ödemesi Gereken Paylar (TL)**

| Hesap Yılı (A) | Beyan Edilen Gelir (B) | Onaylı Gerçekleşen Gelir (C) | İndirilecek (Tahsisli vb) Gelirler (D) | Ajans Payı Hesaplamaya Esas Net Gelir Matrah (E)=(C-D) | Hesaplanan Ajans Payı (F)=(E*0,005) | Belediyenin Ödeme Beyanı (G) | Fark Tutar (H)=(F-G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.204.781,17 | 107.316.835,00 | 3.219.505,05 | 104.097.329,95 | 520.486,64 | 251.023,91 | 269.462,73 |
| 2022 | 58.447.288,74 | 120.875.106,57 | 3.626.253,19 | 117.248.853,38 | 586.244,27 | 292.236,44 | 294.007,83 |
| 2023 | 121.356.147,31 | 174.190.887,75 | 7.284.223,07 | 166.906.664,68 | 834.533,32 | 606.780,74 | 227.752,58 |
| 2024 | 177.534.989,68 | 377.707.685,74 | 14.938.972,30 | 362.768.713,44 | 1.813.843,56 | 887.674,95 | 926.168,61 |
| | | | | **Toplam** | **3.755.107,79** | **2.037.716,04** | **1.717.391,75** |

Ajans tarafından 2026 yılında bazı tahsilatlar yapılmış olup bu tutarlar 2025 yılı mali tablolarına yansımadığından 600 Gelirler Hesabında yukarıda gösterilen toplam 37.183.284,52 TL tutarında hata oluşmuştur.

Belediye paylarının yasal faizleriyle birlikte tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

## B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

**BULGU 1: Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Verilen Depozito ve Teminat Niteliğindeki Değerlerin Hatalı Muhasebeleştirilmesi**

Ajans tarafından uzun vadeli olarak verilen depozito mahiyetindeki tutarların, "226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında" izlenmesi gerekirken, faaliyet dönemi içinde geri alınacak olan "126 Verilen Depozito ve Teminatlar" hesabında izlendiği görülmüştür.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı" başlıklı 40'ıncı maddesinde; "*Bu hesap, Ajans tarafından, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak idare veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır."* denildiğinden bir yıldan daha kısa süreli depozito ve teminat mahiyetindeki değerlerin bu hesapta izlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmelik'in 48'inci maddesinde ise Ajans tarafından, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak idare veya kişilere bir yıldan uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak yapılan uygulamada bir yıldan daha uzun süreli verilen 70.870,38 TL tutarında depozito ve teminat niteliğindeki değer 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabında izlenmiş, 226 Verilen depozito ve teminatlar hesabında muhasebeleştirilmemiştir.

Bu itibarla, bir yılı aşan sürelerle kamu idareleri veya kişilere verilen depozito bedellerinin 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

**BULGU 2: Ajans Mevzuatında Düzenleme Yapılmasına İhtiyaç Bulunması**

Ajansın 2025 yılı denetimi sırasında aşağıda belirtilen mevzuat değişikliklerine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

a-) Ajansın kabul ettiği projelerde destek olunan tutar ve eş finansman oranı, fizibilite desteği, güdümlü proje desteği, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği, teknik destek uygulamaları, ajansların aracılık görevi üstlendiği Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı gibi destek ve uygulamalarda genel anlamda yararlanıcılardan kaynaklanmayan sebeplerle destek ve sürelerin arttırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Nitekim 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na 2008, 2018, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında eklenen geçici maddelerle; fiyat farkı, ek fiyat farkı, sözleşmelerin tasfiyesi veya devri, ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri, yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere sebep olan hususlar yukarıda sayılan Ajans desteklerini de etkilediğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından benzer düzenlemelerin yapılması genel bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

b-1) Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslar'ın "Düzenleme yetkisi" başlıklı 51'inci maddesinde; *"Bu düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir."* düzenlemesi yapılmıştır. Ancak 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43'üncü maddesinde *"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yapılan atıflar Kalkınma Bakanlığına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına yapılmış olan atıflar Bakanlık Müsteşarına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında diğer birim ve yöneticilerine yapılmış atıflar Bakanlığın ilgili birim ve yöneticilerine yapılmış sayılır."* düzenlemesi bulunmakta olup 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 26/A maddesinde *"Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin olmak kaydıyla mevzuatta mülga Kalkınma Bakanlığına yapılan atıflar Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılmış sayılır."* denilmektedir. Diğer taraftan 703 sayılı KHK ile 641 sayılı KHK'nın adı Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olarak değiştirilmiş, Kalkınma

Bakanlığı ilga edilmiş ve bir çok maddeyle birlikte yukarıda anılan 43'üncü madde de kaldırılmıştır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesinde; ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde *"Plân ve programlara, yapılacak desteklere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile yatırım destek ofislerinin çalışma usul ve esaslarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler"* düzenlemesi yapılmış olup bu bentte ajansların satın alma ve ihale işlemleriyle ilgili olarak Bakanlığa, düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir.

Mevzuatımızda genel olarak yazılı bir düzenleme ilga edilmediği sürece geçerli olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut bir mevzuatta değişiklik yetkili bir makam tarafından yapılabilir.

Bu durumda Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nda düzenleme yapma yetkisinin hangi makamda olduğu belirsiz olup yeni bir düzenlemeyle bu boşluğun giderilmesi gerekir.

b-2) Anılan Esaslar'ın 4'üncü maddesinde temel ilkeler sayılmış olup bu ilkelerden birisi de ihale/satın alma işlerinde avans verilmemesidir. Ancak Esaslar'ın;

19'uncu maddesinde *"(1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için ön ödeme öngörülmüş ise, ön ödeme Avans Teminat Mektubu karşılığında yapılır."*

*30'uncu maddesinde sözleşmede bulunacak hususlar;*

*"...*

*e) Ödeme yeri ve şartlarıyla ön ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa şartları ve miktarı"*

38'inci maddesinde

*"(1) Ön ödeme yapılması ön görülen işlerde, ön ödeme miktarı toplam sözleşme bedelinin %20'sinden fazla olamaz ve avans teminat mektubu karşılığında yapılır. Avans Teminat Mektubu miktarı en az yapılan ön ödeme miktarı kadar ve süresiz olacaktır.*

*(2) Ön ödeme, sözleşmenin imzalanmasını takiben yedi gün içinde, avans teminat mektubunun sunulmasına istinaden yapılır."*

denilmiştir. Böylece avans verilmemesi temel ilkeler arasında sayılmış iken sonraki maddelerde avans/ön ödeme verilmesi şartları belirlenmiştir. Diğer taraftan yapılacak ön ödemenin hangi şartlarda ve faiz oranlarıyla mahsup edileceğine ilişkin genel bir düzenleme yapılmamıştır.

b-3) Pazarlık usulünü düzenleyen 12'nci maddesinde;

*"(1) Pazarlık usulü, ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin belli bir şekle bağlı olmaksızın, işin nitelik ve gereğine göre yeterliği ihale komisyonunca tespit edilen en az üç istekliden yazılı teklif almak ve fiyat ile (teslim süresi, garanti koşulları, servis hizmetleri, kalite, eğitim, yedek parça, uyumluluk gibi) diğer şartlar üzerinde istekliler ve ihale komisyonu arasında yapılacak müzakereler sonucu anlaşmak suretiyle yapılan satın almadır.*

*(2) Aşağıdaki işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir:*

*a) Önceden düşünülemeyen ani ve beklenmeyen olayların veya Ajans tarafından önceden öngörülemeyen veya acil ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine, ivedi olarak yapılması zorunlu işler,*

*b) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin feshi nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işler,*

*c) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikteki işler,*

*ç) Özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özellikleri gerekli olan netlikte belirlenemeyen işler,*

*d) Yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan işler,*

*e) Sözleşmesinde bulunan hüküm gereğince, sözleşme feshedilmeden de yüklenici nam ve hesabına Ajansın dilediğine yaptırabileceği işler,*

*f) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı,*

*sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren ve yaklaşık maliyeti 250.000 (iki yüz elli bin) TL'yi aşmayan işler.*

*g) Herkese açık ihale usulüyle temin edilemeyen veya öncelik ve özelliği itibarıyla temin edilemeyeceği açıkça belli olan ve yaklaşık maliyeti 500.000 (beş yüz bin) TL'yi aşmayan işler,*

*(3) Bu usulde ihaleye katılımın ilanen sağlanması esastır. Ancak, 150.000 (yüz elli bin) TL'ye kadar olan satın alımlarda/ihalelerde ilan zorunluluğu yoktur.*

*(4) Pazarlık sonucu uygun görülen teklif, tercih nedeni (fiyat, kalite, standart, servis, eğitim, yedek parça, garanti, uyumluluk, montaj, kurulum, taşıma gibi tüm ölçütler bütün olarak değerlendirilip tespit edilerek) belirtilmek suretiyle tutanakla karara bağlanır."*denilmektedir.

Bu düzenlemeler dikkate alındığında; pazarlık usulüyle yapım işi ihalesi yapılamayacağı, pazarlık usulünü düzenleyen maddenin ilk fıkrasında bu usulün mal veya hizmet alımları için düzenlendiği yapım işlerine ise yer verilmediği, bu düzenlemeyi 4734 sayılı Kanun'un pazarlık usulünü düzenleyen 21'inci maddesinin ilk fıkrasındaki *"Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir"* şeklindeki düzenlemeyle karşılaştırdığımızda aradaki düzenleme farkının daha bariz görüleceği, burada mal, hizmet ve yapım işi ayrımı yapılmadan bentlerde bu kapsamdaki uygulamalara yer verildiği, oysa Esaslar'da mal ve hizmete yer verilmesine karşılık yapım işine yer verilmediği bu durumda yapım işinin pazarlıkla ihaleye çıkılmasının mümkün olmayacağı şayet pazarlıkla yapım işine çıkılması bir ihtiyaç olarak görülüyor ise Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nda gerekli değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

b-4) Usuller'in 3'üncü maddesinde, İhale/Satınalma Yetkilisi; *"Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı, kiralanması ve hizmet alımı ile yapım işleri konularında Genel Sekreteri, diğer hallerde ise Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanını,"* şeklinde tanımlanmıştır. Burada; İhale/Satınalma Yetkilisinin satım ve kiralama yapma yetkisi bulunmasına rağmen söz konusu Esaslarda Ajansa ait mal ve/veya haklarının satılmasına veya kiralanmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinde "Faaliyet alacakları hesap grubu, Ajans tarafından gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü gelirler ile mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır." denilmek suretiyle ajansın mal veya hizmet satış

gelirlerinin kaydına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ancak Ajans mevzuatında bu gelirlerin hangi usullerle elde edileceğine yönelik olarak usul hükümlerini düzenleyen bir düzenleme mevcut değildir.

b-5) Limitlerin güncellenmesi,

Anılan Esaslar'ın 47'nci maddesinde *"(1) Bu düzenlemede yer alan değer limitleri, her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Üretici Fiyatları Endeksi bazında açıklanan yıllık enflasyon oranı nispetinde, bir önceki yıl aynı usule göre tespit edilen değer esas alınmak suretiyle güncellenerek uygulanır."* düzenlemesi yapılmıştır. Ancak Esaslar'daki limitlerin yukarıda (b-1) maddesinde ifade edilen sebeplerden ötürü hangi makam tarafından güncelleneceği boşlukta kalmaktadır.

c-) Girişim sermayesi yatırım fon işlemleri için saklama hesaplarına yatırılan tutarların muhasebeleştirilmesi hususunda mevzuatta düzenleme bulunmamaktadır.

Ajansların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında saklama hesaplarına yatırılan tutarların ve fon bulucular tarafından yapılan işlemlerin sonucunda elde edilen kâr veya zarar ile mali yıl sonunda kapanış kayıtlarına esas olacak güncel değerlerin; dönem sonuna kadar izlenmesini sağlayacak düzenlemelerin Bakanlık tarafından yapılması gerekmektedir.

d-) Ajans tarafından desteklenen proje sözleşmelerinde; tazminat, cezai şart ve temerrüt faizi tanımları, rakamsal oranları ve uygulamanın nasıl olacağına ilişkin net düzenlemelere yer verilerek tip sözleşme ve eklerinin güncellenmesi gerekmektedir.

e-) Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin 44'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan *"Genel sekreter tarafından teklif edilip yönetim kurulunca onaylanan diğer teminatlar."* düzenlemesinin kaldırılarak 44'üncü maddenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre yeniden düzenlenmesi diğer taraftan aynı maddenin (6) numaralı fıkrasındaki *"(Değişik:RG-14/3/2020-31068) Teminatlar, yararlanıcıya yapılan ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığının Ajans tarafından kabulünün ardından serbest bırakılır."* şeklindeki düzenlemenin değişiklikten önceki haline getirilerek "Teminatlar, nihai ödemenin yapılmasını müteakip yararlanıcının bu işten dolayı Ajansa herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra serbest bırakılır." şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

f-) Ajans personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirilmeleri sebebiyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden düzenlenen yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi düzenlemelerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Sistem yöneticilerinin; öncelikle bu bildirimin, düzenleyen personel açısından sorumluluk doğuran bir beyanname olduğunu göz ardı etmemeleri gerekir. Bildirimin altında yazıyla gider toplamının yazılması ve bildirim sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. Ancak sistem tasarımı sebebiyle toplam gider değil avans miktarı düşüldükten sonra kalan tutar yazılmaktadır. Yurtdışı bildirimlerinde ise toplam tutarın gösterilmesi gereken son sütununa Türk Lirası ve döviz tutarları kendi birimleriyle aynen geçmekte bu şekilde düzenlenen çıktı imzalanmaktadır. Her ne kadar rakamla toplam tutar hesabında dövizler de cari kurdan TL'ye çevrilmekte ise de bu durum süreç yönetiminde denetimi sorunlu hale getirmektedir. Ayrıca sistem yurtdışı bildirimlerde aynı günler için hem yurt içi hem de yurtdışı yevmiye yazılmasına izin verebilmektedir.

g-) Ajansın 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu açısından resmî daire sayılmaması sebebiyle belediyeler ve kamu kurumlarıyla yaptığı sözleşmelerde damga vergisinin kimin ödeyeceği sorun oluşturmakta ve resmî daireler damga vergisi ödemek zorunda kalabilmektedir.

Benzer sorunlar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları için de yaşandığından 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesiyle 488 sayılı Kanun'un ilk fıkrasına "il özel idareleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları," ibaresi eklenmiştir. Haliyle bu fıkraya kalkınma ajanslarının da eklenmesinin gerekli olduğu (bir taraftan resmî kurumlarla olan sorunları kaldıracağı gibi diğer taraftan damga vergisi gelirlerinin artmasına da katkı sağlayacağı) değerlendirilmektedir.

h-) Bakanlığın Ajanslarla ilgili koordinasyon görev ve yetkisinin tanımlanması gerekmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 385'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri sayılmış olup (ş) bendinde *"Kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının koordinasyonunu sağlamak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve denetimlerini yapmak,"* düzenlemesi bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünde koordinasyon *"eş güdüm"* olarak tanımlanmakta eş güdüm ise *"Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki,*

*düzen ve uyum sağlama; koordinasyon."* olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda koordinasyon ve eş güdüm kelimelerinin eş anlamlı kelimeler olduğu anlaşılmaktadır. Anılan Kararname'nin 388/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinde *"...teşviklerin eşgüdümünü koordine etmek..."* ibaresi bulunmaktadır. Haliyle Bakanlığın görev ve yetkileri arasında sayılan koordinasyan görevinin tanımlanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar, 26 kalkınma ajansını ilgilendiren ve mevzuat düzenlemesi gerektirebilecek hususlar olduğundan; Koordinatör Bakanlık tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

**BULGU 3: Siber Vatan Programı Kapsamında Sürekli Hale Getirilen Hizmet Alımlarının Rekabete Açık Hale Getirilmemesi**

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılıp daha sonra 26 kalkınma ajansı tarafından da hizmet satın alınmak suretiyle gerçekleştirilen Siber Vatan Programı her yıl yenilenen hizmet alımlarıyla sürekli hale gelmiş olmasına rağmen rekabete açılmadan gerçekleştirildiği görülmüştür.

Siber Vatan Programı kapsamında 26 ajans tarafından;

1- Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi,

2- Sızma Testi Eğitimi,

3- Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi,

4- Web Güvenliği Eğitimi,

adı altında her yıl lise/üniversite öğrencileri, kamu personeli gibi hedef grupları değiştirilen kitlelere eğitim hizmetleri verilmekte ve bedelleri Ajanslar tarafından ödenmektedir. Bu hizmet alımlarında bütün teknik şartnameler ve eğitim içerikleri birebir aynıdır. Alımlar doğrudan temin yöntemiyle üç firmadan teklif alınarak yapılmaktadır. Bu firmalar;

1-… Siber Güvenlik ve Yazılım …

2- … Siber Güvenlik …

3- … Teknoloji…, şeklindedir.

Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında; *"Birden fazla ajans ortak ihtiyaçları için düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, bu usul esaslarda yer alan satın alma usullerini kullanarak ortak bir satın alma yapabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmet işine ilişkin aynı nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip olabilir. Ajanslarca düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, satın alma usulü, satın alma hazırlık işlemlerinin hangi ajans veya ajanslarca yerine getirileceği ile sürecin koordinatörü olan ajansa ilişkin bilgiler belirtilir. Protokolde bulunması gerekli görülen diğer hususlara ayrıca yer verilebilir. Satın alma dokümanlarında satın almanın birden fazla ajansın ortak ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapıldığı belirtilir. Protokole taraf ajanslarla istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır."* düzenlemesi bulunmaktadır.

Diğer taraftan anılan Esaslar'ın 4'üncü maddesine göre satın alımlarda ve ihalelerde açıklık, saydamlık, güvenilirlik, hesap verilebilirlik, eşit muamele, rekabet ve gizliliğin sağlanması esastır.

Bu durumda Siber Vatan Programı kapsamında 26 ajans tarafından hizmet alımı yapılacaksa yukarıda anılan (5) numaralı fıkra kapsamında rekabete açık olacak şekilde ihale edilerek hizmet satın alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

**BULGU 4: Bakanlık Tarafından 26 Kalkınma Ajansı Adına İmzalanan İki Adet Protokolle İlgili Tespit Edilen Hususlar**

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26 Ajans adına imzalanan iki adet protokolde aşağıda gösterilen hususlar tespit edilmiştir.

1-) Bakanlık tarafından 26 Kalkınma Ajansının bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında …….Siber Güvenlik A.Ş. ile 23 Mayıs 2025 tarihinde bir protokol imzalanmış ve bu protokol ile eki belgeler Bakanlığın 13.06.2025 tarih ve E-52971973-700-6979405 sayılı yazısında *"...kalkınma ajanslarına ait e-posta ve AD sunucusu, elektronik belge yönetim sistemi ve internet siteleri ile bunlarla ilgili veri depolama, veri güvenliği ve lisans ihtiyaçları için tüm alt yapı ve yazılım sistemleri ile diğer bilgi işlem konularının Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Bakanlık dışında temin edilecek/kurulacak merkezi bir bilgi işlem sistemi çatısı altında birleştirilmesi ve idame ettirilmesi tensip edilmiştir.*

*Bu çerçevede bahsi geçen sistemlerin ve hizmetlerin merkezi yapı üzerinden hayata geçirilmesi amacıyla koordine kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında …….Siber Güvenlik A.Ş. ile 23 Mayıs 2025 tarihli protokol ve ekleri tarafınıza iletilmektedir.*

*Bilgilerinizi ve Kalkınma Ajansların Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma Ihale Usul ve Esasların uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereğini…"* denilerek Kalkınma Ajanslarına gönderilmiş ve Bakanlık tarafından protokole bağlanan şartlar birisi hariç 25 ajans tarafından aynen imzalanarak sözleşmeye bağlanmıştır.

2-) Bakanlık tarafından yine 26 Kalkınma Ajansının bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında …. Servisleri A.Ş. ve ……. İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 30.04. 2025 tarihinde bir protokol imzalanmış ve bu protokol ile eki belgeler Bakanlığın 04.05.2025 tarih ve E-52971973-700-6850555 sayılı yazısında *"... onay ile kalkınma ajanslarina ait e-posta ve AD Sunucusu, elektronik belge yönetim sistemi ve internet siteleri ile bunlarla ilgili veri depolama, veri güvenliği ve lisans ihtiyaçları için tüm alt yapı ve yazılım sistemleri ile diğer bilgi işlem konularının Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Bakanlık dışında temin edilecek/kurulacak merkezi bir bilgi işlem sistemi çatısı altında birleştirilmesi ve idame ettirilmesi tensip edilmiştir.*

*Bu çerçevede bahsi geçen sistemlerin ve hizmetlerin merkezi yapı üzerinden hayata geçirilmesi amacıyla koordine kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve ..... İletişim Hizmetleri A.Ş. ile .....Servisleri A.Ş. arasında imzalanan 30/04/2025 tarihli İş Birliği Protokolü ve ekleri tarafınıza iletilmektedir.*

*Bilgilerinizi ve Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereğini…"* denilerek Kalkınma Ajanslarına gönderilmiş ve Bakanlık tarafından protokole bağlanan şartlar birisi hariç 25 ajans tarafından aynen imzalanarak sözleşmeye bağlanmıştır.

Bakanlık söz konusu iki protokolü imzaladığı üç firmayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen usullerle belirlememiştir. Bu durumda Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında belirlenen firmalarla protokol yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

A-) Usul Yönünden Konunun İncelenmesi;

A-1) Bakanlık tarafından 03.08.2022 tarihli olur ile Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesine aşağıdaki (4) ve (5) numaralı fıkralar eklenmiştir:

*"(4) Ajanslar arası koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere kaynakların verimli kullanılmasını teminen Ajansların ortak ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmetler için Bakanlık koordinasyonunda merkezi düzeyde şartname hazırlanarak fiyat teklifleri toplanıp ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenebilir. Bu mal ve hizmetler ajans tarafından doğrudan temin yolu ile alınır. Satın alma dosyasına; bakanlık protokolü, merkezi düzeyde hazırlanan şartname ve fiyat teklifleri eklenir. Ajans gerek görmesi durumunda tarafların yükümlülükleri için ayrıca sözleşme imzalar.*

*(5) Birden fazla ajans ortak ihtiyaçları için düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, bu usul esaslarda yer alan satın alma usullerini kullanarak ortak bir satın alma yapabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmet işine ilişkin aynı nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip olabilir. Ajanslarca düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, satın alma usulü, satın alma hazırlık işlemlerinin hangi ajans veya ajanslarca yerine getirileceği ile sürecin koordinatörü olan ajansa ilişkin bilgiler belirtilir. Protokolde bulunması gerekli görülen diğer hususlara ayrıca yer verilebilir. Satın alma dokümanlarında satın almanın birden fazla ajansın ortak ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapıldığı belirtilir. Protokole taraf ajanslarla istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır."*

Esaslar'ın "Düzenleme yetkisi" başlıklı 51'inci maddesinde; *"Bu düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir."* düzenlemesi yapılmıştır. Ancak 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43'üncü maddesinde *"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yapılan atıflar Kalkınma Bakanlığına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına yapılmış olan atıflar Bakanlık Müsteşarına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında diğer birim ve yöneticilerine yapılmış atıflar Bakanlığın ilgili birim ve yöneticilerine yapılmış sayılır."* düzenlemesi bulunmakta olup 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 26/A maddesinde *"Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin olmak kaydıyla mevzuatta mülga Kalkınma Bakanlığına yapılan atıflar Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılmış sayılır."*

denilmektedir. Diğer taraftan 703 sayılı KHK ile 641 sayılı KHK'nın adı Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olarak değiştirilmiş, Kalkınma Bakanlığı ilga edilmiş ve bir çok maddeyle birlikte yukarıda anılan 43'üncü madde de yürürlükten kaldırılmıştır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesinde; ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde *"Plân ve programlara, yapılacak desteklere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile yatırım destek ofislerinin çalışma usul ve esaslarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler"* düzenlemesi yapılmış olup bu bentte ajansların satın alma ve ihale işlemleriyle ilgili olarak Bakanlığa, düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir.

Mevzuatımızda genel olarak yazılı bir düzenleme ilga edilmediği sürece geçerli olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut bir mevzuatta değişiklik yetkili bir makam tarafından yapılabilir.

Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslar'ında düzenleme yapma yetkisinin Bakanlığa verilmiş olduğuna yönelik mevzuatımızda bir düzenleme tespit edilemediğinden bu yetkinin Bakanlık tarafından da kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda Bakanlık tarafından imzalanan protokollerin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

A-2) Anılan Esaslar'ın 4'üncü maddesine göre satın alımlarda ve ihalelerde açıklık, saydamlık, güvenilirlik, hesap verilebilirlik, eşit muamele, rekabet ve gizliliğin sağlanması esastır. Diğer taraftan Esaslar'ın 13'üncü maddesinde doğrudan temin usulü belirlenmiş olup bu maddenin (2) numaralı fıkrasında *" Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, şartname düzenleme, ilan etme, ihale komisyonu kurma ve teminat alma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından ticari teamüller doğrultusunda piyasada fiyat araştırması yapılarak, fiyat ve diğer şartlar müzakere edilerek ihtiyaçlar, fatura ya da geçerli bir harcama belgesi karşılığında, temin edilir."* denilmektedir.

Bakanlık tarafından teknik özellikler, idari şartlar, hizmet/sözleşme bedelleri ile alım yapılacak firmalar belirlenip protokol ajanslara gönderilmiş iken ajansların doğrudan temin

yöntemiyle bu alımları yapmaları mümkün değildir. Ajanslar da piyasa fiyat araştırması yapmadan sözleşme imzalamışlardır.

B-) İçerik ve uygulama yönünden konunun değerlendirilmesi;

B-1) …….Siber Güvenlik A.Ş. ile imzalanan sözleşme;

B-1-1) Öncelikle bu sözleşme kapsamında yapılacak hizmetler için 25 ajans tarafından uzun yıllar boyunca daha düşük bir fiyattan hizmet satın alınmış ve yıllar içinde de değerleri milyonlarca lira tutan sistemler/cihazlar satın alınmıştır. Bu sözleşmeyle ajansların söz konusu sistemleri/cihazları atıl kalmıştır.

B-1-2) Ajans ile …… Siber Güvenlik A.Ş arasında imzalanan sözleşmenin tarihi yoktur.

B-1-3) Sözleşmenin 14'üncü maddesinde *"...İş bu sözleşme kapsaminda tahakkuk eden ceza bedeli, sözleşme bedelinin yüzde 10'u ile sınırlıdır."* denilmiştir. Bu hususta anılan Esaslar'da düzenleme bulunmamakta olup Esaslar'ın 52'nci maddesinde *"Satınalma ve ihale konuları ile ilgili olup da bu düzenlemede belirtilmeyen hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler kıyasen uygulanarak işlem yapılır."* denildiğinden; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'nin 16.1.4'üncü maddesine istinaden buradaki oranın yüzde 30 olarak uygulanması zorunludur.

B-1-4) Sözleşmenin 16'ncı maddesinde *"Mücbir sebepler dışında yüklenicinin basvurusu ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresi uzatılabilecektir."* denilmiştir. Esaslar'ın 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendinde mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülüklerin sözleşmede bulunması gerektiği ifade edilmiş ancak mücbir sebeplerin neler olduğu belirtilmediğinden 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesine gitmek gerekmektedir. Anılan madde;

*"Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:*

*a) Doğal afetler.*

*b) Kanuni grev.*

*c) Genel salgın hastalık.*

*d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.*

*e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.*

*Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur."* şeklinde düzenlenmiş olup burada ifade edilen mücbir sebepler dışında sözleşme süresi uzatılamaz. Haliyle sözleşmeye konulan *"Mücbir sebepler dışında yüklenicinin basvurusu ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresi uzatılabilecektir."* hükmü 4735 sayılı Kanun'a aykırıdır.

B-1-5) Damga vergisi yönünden: Firmayla Bakanlık arasında imzalanan protokolde her ajansla imzalanacak sözleşmenin bedeli belirlendiğinden Firma Bakanlıkla imzaladığı protokol sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini ilgili vergi dairesine ödemiştir. Ajans ile firmanın imzaladığı sözleşmenin 8'inci maddesinde *"Sözleşme bedeline damga vergisi hariç diğer resim, harç ve vergiler dahildir."* denilmiştir. Böylece firmanın ajanslarla yapacağı sözleşmelerden damga vergisi ödemeyeceği sonucuna ulaşılmak istenmiştir. Ancak Kalkınma Ajansları damga vergisinden muaf olduklarından bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini Firma ödeyecektir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne eklenen 37 numaralı fıkraya göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar damga vergisinden istisna edilmiş olup bu sözleşmeye istinaden sonradan düzenlenen kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararı damga vergisine tabidir. Anılan Esaslar ise bu kapsamda olmadığından gerek Bakanlıkla firma arasında imzalanan protokol gerekse firmayla ajanslar arasında imzalanan sözleşmeler damga vergisine tabidir. Haliyle ajanslar ile firma arasında imzalanan sözleşmeler sonucunda ortaya çıkan damga vergisi Firmadan tahsil edilmelidir.

B-2) ….. İletişim Hizmetleri A.Ş. ve …..Servisleri A.Ş. ile imzalanan sözleşme;

B-2-1) İki firmayla gerek Bakanlık arasında imzalanan protokolde gerekse firmalarla ajanslar arasında imzalanan sözleşmenin 7'nci maddesinde;

*"Madde 7. Sözleşmenin Türü ve Bedeli, Ödeme Yeri ve Şartları*

*7.1. Sözleşme bedeli, Yüklenicinin iş tanımında belirtilen hizmeti, sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğinin tespiti üzerine alt maddelerde düzenlen şartlar dahilinde fatura karşılığı Yükleniciye ödenecektir.*

*7.1.1. İşbu sözleşme konusu yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getinesi koşuluyla, Ajans tarafindan ilk aşamada tek seferde ödenecek olan M365 Entegrasyon ve Azure kurulum ücreti (28.590,00 TL)*

*7.1.2. Sanal Veri Merkezi hizmeti için, yükleniciye Ajans başına aylik 37.821,89 TL + Vergiler hakedişler şeklinde ödeme yapılacaktır.*

*Ajans ile yapılan önceki sözleşmeye istinaden 34.100,00 TL tutarındaki bedel, ilk faturalama ayında indirim olarak yansıtılacaktır.*

*7.1.3. Microsoft Office 365 ürünü için l yıl boyunca mevcut personel sayısına (kullanıcı başına 6,68 USD) ve Azure depolama çözümü için ise Ajans başına aylık en az 554,48 USD olarak ödemeler yapılacak olup Microsoft Office 365 ürünü için personel sayısındaki değişiklikler faturaya yansıtılacaktır.*

*Azure ürünü özelinde iletilen tutarlar tahmini rakamlardır. Farklı ve ileti üzeri kullanımların olması halinde değişkenlik gösterebilecektir. Taşıma (Data Migration) için ransfer sirasında ilgili hizmet başlamış olacaktır.*

*7.1.4 Web Siteleri ilk kurulum, taşıma ve yapılandırma işlemleri için ajans başına tek seferlik 240 USD; Web Siteleri yönetim bedeli olarak da ajans başına aylık 226,20 USD ödeme yapılacaktır.*

*7.2. İşbu sözleşme kapsamında talep ve ihtiyaca binaen tüm hizmetler için ek alımlar sağlanabilecek olup sözleşme süresi içerisinde Genel Müdürlük tarafindan yazlı olarak talep edilmesi halinde fiyat cetvelindeki bedelleri üzerinden söz konusu hizmetler verilebilecektir. Bu hizmetlere ilişkin bedeller, ilgili ayın faturasına yansıtılacaktır.*

*7.3. Amerikan Doları (USD) cinsinden belirtilmiş olan tutarlar için fatura kesim tarihinden bir gün önceki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası (TL)*

*üzerinden fatura kesilecek ve ödeme yapılacaktır."* düzenlemeleri yapılmıştır. Görüldüğü üzere burada ki bazı kalemler için döviz cinsinden birim fiyatlar belirlenmiştir.

13.09.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da; Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen istisnalara ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinde yer verilmiştir.

19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile bahse konu 8'inci maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna *"Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur."* cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan *"kararlaştırılması" ibaresi "kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi"* şeklinde değiştirilmiş daha sonra 06.03.2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/7) ile de bazı değişiklikler yapılmış olup bu değişikliklerden sonra uygulamada Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde dövizli ödeme yasağı devam etmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,
- İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
- Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
- Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye'de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye'de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.

- Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.

Bu durumda yukarıda ifade edilen sözleşmede döviz cinsinden birim fiyat belirlenmesi Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'a aykırılık arz etmektedir.

B-2-2) Bakanlık ile iki firma arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Teknik Şartnamenin 14'üncü maddesinde tanımlanan Bulut Dosya Sunucu Sistemindeki Azure Depolama çözümünde; 100TB alan için sözleşme gereği 36 aylık taahhütlü kapasite alımı nedeniyle (Yedekleme ve erişim hizmetleri hariç) minimum 13.856 ABD Doları olarak fatura edilmekte, ilgili tutar her bir ajans ile yapılan sözleşme gereği 25'e bölünerek ajanslara fatura edilmektedir. Sözleşmenin 7.1.3 maddesinde de belirtildiği üzere; bu ürün özelinde iletilen tutarlar tahmini rakamlardır. Farklı ileti ve üzeri kulanımların olması halinde değişkenlik gösterilebilecektir. Ancak burada her Ajansın kullandığı ileti yerine 25 ajansın kullandığı toplam ileti miktarı 25'e bölünerek faturalandırılmaktadır. Kalkınma ajanslarının her biri müstakil bir kurum olup birbirleriyle organik bağları bulunmamaktadır. Haliyle yüksek ileti kullanan ajanslara ait olması gereken giderlerin ajanslar arasında bölüştürülmesi mümkün değildir.

B-2-3) Damga vergisi yönünden: Firmalarla Bakanlık arasında imzalanan protokolde her ajansla imzalanacak sözleşmenin bedeli belirlendiğinden Firma Bakanlıkla imzaladığı protokol sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini ilgili vergi dairesine ödemiştir. Ajans ile firmaların imzaladığı sözleşmenin 9'uncu maddesinde *" Sözleşme bedeline resim, harç ve vergiler dahildir.İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp ajans tarafından Yükleniciye ödenecektir"* denilmiş olmasına rağmen firmalarla imzalanan sözleşmelerden damga vergisi kesilmemiştir. Kalkınma Ajansları damga vergisinden muaf olduklarından bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini karşı taraf ödeyecektir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne eklenen 37 numaralı fıkraya göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar damga vergisinden istisna edilmiş olup bu sözleşmeye istinaden sonradan düzenlenen kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararı damga vergisine tabidir. Anılan Esaslar ise bu kapsamda olmadığından gerek Bakanlıkla firmalar arasında imzalanan protokol gerekse firmayla ajanslar

arasında imzalanan sözleşmeler damga vergisine tabidir. Haliyle ajanslar ile firmalar arasında imzalanan sözleşmeler sonucunda ortaya çıkan damga vergisi firmalardan tahsil edilmelidir.

Yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen uygulamalar ve mevzuat düzenlemeleri hususunda gereğinin Bakanlık tarafından yerine getirilmesi, damga vergilerinin ise Ajans tarafından firmalardan tahsil edilmesi aksi halde ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerektiği değerlendirilmektedir.

**BULGU 5: Proje Sözleşmelerinde ve Yararlanıcının Sunduğu Hedeflerde Çelişkili Hususlara Yer Verilmesi**

Ajansın, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kapsamında desteklediği iki projenin sözleşmesinde ve yararlanıcıların sunduğu hedeflerde çelişkili hususulara yer verildiği görülmüştür.

1-Ajansla ...Ofisi Anonim Şirketi arasında imzalanan TR72/24/CMDP-LIDAR/0001numaralı sözleşmenin;

7.1.13'üncü maddesinde *"Yararlanıcılar tarafından satın almaları kapsamında alacakları mali tekliflerin para birimi TL olacaktır. Yabancı para birimi cinsinden olan alınan teklifler geçerli sayılmayacaktır. Yararlanıcı ihaleyi kazanan isteklinin ihalede teklif ettiği marka ve modeli almak zorundadır."* denilmiş iken 7.1.18'inci *maddede "Yabancı para birimi cinsinden yapılan harcamaların uygun maliyetlerinin belirlenmesinde teklif, fatura ve dekont tarihlerindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları baz alınacak, uygun maliyet; bütçe de göz önünde bulundurularak en düşük maliyet üzerinden hesaplanacaktır. Sözleşmede belirtilen destek oranı tutarıyla ilgili olarak, virgül sonrası haneden kaynaklanan ihtilaflarda düşük olan tutar baz alınacaktır. Türk Lirası karşılığı açıkça belirtilmek koşuluyla yabancı para birimi cinsinden teklif alınabilir*" ve 7.1.19'uncu maddede *"Proje kapsamındaki tüm ödemelerin (yararlanıcının eş finansmanı da dâhil olmak üzere) sözleşmede belirtilen proje hesabından gerçekleştirilmesi zorunlu olup, yararlanıcıya ait farklı hesaplardan yapılması durumunda gerçekleşen harcama uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. Bu durum destek tutarında azalmaya neden olacaktır. Yabancı para birimi cinsinden yapılacak harcamalar için proje hesabına bağlı olarak açılmış hesap üzerinden ilgili harcama yapılacaktır."* düzenlemesi yapılmıştır. Haliyle bir taraftan yabancı para birimi cinsinden alınan teklifler geçerli sayılmayacaktır denilirken diğer taraftan yabancı para birimi cinsinden yapılan harcamaların

uygun maliyetlerinin belirlenmesi ve ödenecek hesaplarla ilgili düzenleme yapılması çelişkiye yol açmaktadır.

Proje yararlanıcısı tarafından sunulan beklenen sonuçlar (proje hedefleri) arasında; *"5- FED ve LIDAR sistemleri için gerekli üretim proseslerinin geliştirilmesi için mevcut merkezde çalışacak 11 akademik personelin ...Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sürekli olacak şekilde görevlendirilmesi."* denilmiştir. Burada 11 akademik personelin ünvanları belirtilmediği gibi ... Ofisi Anonim Şirketinde bu akademisyenlerin "sürekli" çalıştırılmasının nasıl temin edileceği de belirsizdir.

Diğer bir sonuç hedefi ise *"8- Bu proje sayesinde özellikle Sivas ve çevre illerde bulunan akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin optik tasarım, üretim ve optik sistemler üzerine araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları sayılarında en az 20 oranında artışa sebep olma."* olarak belirlenmiştir. Buradaki "en az 20 oranında" ifadesinden %20 oranında bir artışın hedeflendiği kabul edildiğinde bu artış oranının nasıl belirlendiği ve/veya sonradan nasıl ölçüleceği örnek olarak Sivas'ın çevre illeri olan Yozgat ve Erzincan'da bu hedefin nasıl ölçüldüğü/ölçüleceği belirsizdir.

2- Ajansla ... Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan TR72/22/CMDP-OPTİK/0001 numaralı "Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi" başlıklı projeye ilişkin destek sözleşmesinin 7.1.13, 7.1.18 ve 7.1.19'uncu maddelerinde yukarıda belirtilen hususlar aynen geçerlidir.

Proje yararlanıcısı tarafından sunulan beklenen sonuçlar (proje hedefleri) arasında; *" 6. Optik ince film kaplama malzemelerin araştırılması ve istenilen kriterlerde kaplama geliştirilmesi üzerine kurularak merkezde çalışacak 11 akademik personelin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sürekli olacak şekilde görevlendirilmesi. ... 10. Bu proje sayesinde özellikle Sivas ve çevre illerde bulunan akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin optik ince film tasarım, kaplama, üretim ve optik sistemler üzerine araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları sayılarında en az %20 oranında artışa sebep olma."* İfadeleri yer almıştır. Bu ve yukarıda belirtilen projede 11 akademik personelin ... Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sürekli olacak şekilde nasıl görevlendirileceği, bu akademisyenlerin aynı kişiler mi farklı kişiler mi olacağı ve "sürekli" görevlendirmenin nasıl yapılacağı ile maddede belirtilen %20 oranında artışa sebep olma hedefinin nasıl gerçekleşeceği belirsizdir.

Yukarıda belirtilen iki proje kapsamında yapılan harcamalar Ajans personeliyle birlikte yerinde denetlenmiş projeler kapsamında satın alınan dayanıklı eşyanın sayımı yapılmıştır. Bu aşamada projenin uygulamasında herhangi bir eksiklik görülmemiştir. Ancak projelerin seçiminde hedefler belirleyici olduğundan kamu veya özel olsun gerçekçi hedefleri olan projelerin desteklenmesi, proje sözleşmelerinin de projelerin içeriğiyle uyumlu olması gerektiği değerlendirilmektedir.

**BULGU 6: Sanayi ve Ticaret Odalarının Aktarmadığı Katkı Payı ile İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılmaması**

Ajansın, iki Ticaret ve Sanayi Odasından alacağının tahsili için gerekli olan hukuki işlemleri başlatmadığı görülmüştür.

5449 sayılı Kanun'un "Gelirler ve yönetilecek fonlar" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin %1 oranında, ajans bütçesine pay aktaracakları, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen payların süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ajansın gelirlerinde yapılan incelemede; bölgede bulunan bazı Ticaret ve Sanayi Odalarının Ajansa göndermesi gereken katkı payını ya hiç ödemediği ya da eksik yatırdığı görülmüştür. Aşağıdaki Tablo'da görülebileceği üzere, 2025 yılı sonu itibarıyla Ajansın iki Ticaret ve Sanayi Odasından 187.417,60 TL alacağı bulunmaktadır.

**Tablo 8: Sanayi ve Ticaret Odalarının Aktarmadığı Katkı Payı**

| Kuruluş Adı | Geçmiş Dönem Katkı Payı Borcu(TL) | 2025 Yılı Katkı Payı Tahakkuku(TL) | Toplam Tahsilat Miktarı(TL) | Toplam Güncel Borç(TL) |
|---|---|---|---|---|
| ...Ticaret ve Sanayi Odası | 42.372,64 | 12.237,93 | 0,00 | 54.610,57 |
| ...Ticaret ve Sanayi Odası | 104.861,69 | 27.945,34 | 0,00 | 132.807,03 |
| **TOPLAM** | 147.234,33 | 40.183,27 | 0,00 | 187.417,60 |

Ajansın bu Ticaret ve Sanayi Odalarından olan katkı payı alacağı yıllar içinde giderek artmaktadır. Ajansın iki ticaret ve sanayi odasından olan 187.417,60 TL alacağını tahsil etmek için genel hükümler uyarınca hukuki işlem başlatması gerektiği değerlendirilmektedir.

**BULGU 7: Ajans Hizmet Binası Kira Bedelinin Ödenmesinde KDV Tevkifatı Yapılmaması ve Ortak Gider Ödemelerinde Mükerrer KDV Hesaplanması**

Ajansın, hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan bina için her ay ödenen kira bedeli karşılığında düzenlenen faturalardan KDV tevkifatı yapılmadığı, ortak giderler içerisinde yer alıp kiralayan adına düzenlenen elektirik bedelinin pay edilmesinde de KDV'nin mükerrer hesaplandığı görülmüştür.

Ajans,…Ecza Deposu'na ait binanın 5 ve 6'ıncı katlarını hizmet binası olarak kiralamış olup her ay kira bedeli ile ortak gider paylarını ödemektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1.1'inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1.3.f maddesinde ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un 9'uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin; (2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Anılan Tebliğin 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler bölümünde; *"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna*

*düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."* düzenlemesine yer verilmiştir.

Dolayısıyla, kira bedellerine ait KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Söz konusu kiralamayla ilgili olarak her ay ödenen ortak giderlerin hesabında; mülk sahibi Şirket adına fatura edilen elektrik bedelleri KDV ayrıştırılmadan kullanılan metrekare hesabına eklenmekte bu tutara ayrıca KDV ilave edilerek Ajansa fatura edilmektedir. Böylece Kiralayana, ortak gider ödemelerinde yer alan elektrik bedeli için mükerrer KDV ödenmektedir.

Ortak giderlerin hesaplanmasında faturalı giderlerdeki KDV'nin ayrıştırılarak hesaplama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

# 8. EKLER

## EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

| Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu | | | |
|---|---|---|---|
| **Bulgu Adı** | **Yıl** | **İdare Tarafından Yapılan İşlem** | **Açıklama** |
| Sanayi ve Ticaret Odalarının Aktarmadığı Katkı Payı ile İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılmaması | 2015 | Kısmen Yerine Getirildi | Ajanslar tarafından tahsilat işlemleri sürdürülmekte olup paylarını ödemeyen odalarla ilgili olarak bulgu yazılmıştır. |
| 2015 Yılı Katkı Payını Aktarmayan Belediyelerin Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylarından Kesinti Yapılması İçin Gerekli İşlemlerin Yapılmaması | 2015 | Kısmen Yerine Getirildi | Ajans tarafından tahsilat işlemleri mütemadiyen sürdürülmekte olup önceki yıllarda katkı payları hatalı hesaplanan üç belediye tespit edilmiş ve "Bazı Belediyelerin Gelirlerini Eksik Bildirmek Suretiyle Ajansa Daha Düşük Pay Göndermesi" başlığıyla bulgu yazılmıştır. |